

## 조문별 제·개정 이유서

### ◇ 행정규칙명

- 「보건복지부 및 그 소속기관의 성희롱·성폭력 예방지침」

### ◇ 제·개정 이유

- 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조제3항에 의해 스톱킹 방지를 위한 자체 예방지침 마련이 의무화됨에 따라 우리 부 「보건복지부 및 그 소속기관의 성희롱·성폭력 예방지침」을 개정하여 반영하고자 함
- 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」이 개정됨에 따라, 국가기관 등의 장은 기관장 등에 의한 성폭력 사건인 경우 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 재발방지대책을 여성가족부장관에게 제출하도록 하는 규정을 반영하고자 함

### ◇ 주요내용

- 가. 제명을 「보건복지부 및 그 소속기관의 성희롱·성폭력 예방지침」에서 「보건복지부 및 그 소속기관의 성희롱·성폭력·스토킹 예방지침」으로 변경함
- 나. 「보건복지부 및 그 소속기관의 성희롱·성폭력 예방지침」에 스톱

킹 방지 관련 내용을 추가하고 관련 서식 명칭 등을 변경함

다. 재발방지대책 제출 기준 추가(안 제23조)

- 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4에 따라 기관장 등에 의한 성폭력 사건인 경우 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내 재발방지대책을 제출하도록 명시